

1501042-54.2022.8.26.0126

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID ACRISIO DA SILVA

VISTOS.

DAVID ACRISIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei n. 11.343/06 e no artigo 16, § 1º, inciso I, da lei 10.826/03.

Segundo consta do inquérito policial e da denúncia, no dia 07 de agosto de 2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba - Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba - SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501042-54.2022.8.26.0126 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501042-54.2022.8.26.0126

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID ACRISIO DA SILVA

VISTOS.

DAVID ACRISIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei n. 11.343/06 e no artigo 16, § 1º, inciso I, da lei 10.826/03.

Segundo consta do inquérito policial e da denúncia, no dia 07 de agosto de 2022, por volta das 21 horas e 30 minutos, na Avenida José da Costa Pinheiro Júnior, Residencial Nova Caraguá I, Rua Sete, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba, DAVID ACRISIO DA SILVA trazia consigo, para fins de tráfico de drogas, 603 (seiscentos e três) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; além de um aparelho de telefone celular e a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais), em espécie, conforme auto de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar.

Segundo apurado, consta, também que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima descritas, DAVID ACRISIO DA SILVA portava uma arma de fogo, tipo pistolete, calibre 22, sem registro e com o numeral suprimido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 29 de agosto de 2022 (fls. 67/70). O réu foi citado (fl. 92) e apresentou resposta à acusação (fls. 96/97).

Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas em comum, bem como o interrogatório do réu.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada por meio de auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 08/12), auto de exibição e apreensão (fl. 19), auto de constatação preliminar (fl. 20), laudos periciais (fls. 82/87) e demais provas produzidas nos autos.

A autoria está comprovada.

A testemunha e policial militar LUIZ RICARDO SANTANA, na delegacia, disse que nesta data se encontrava junto ao seu parceiro de farda SD SILVA, em operação conjunta com o Comando Tático, e demais equipes da força tática, quando adentraram pelo Bairro Nova Residencial Caraguá I, na Rua Sete, e avistaram um indivíduo correndo no sentido de um matagal, tendo em uma das mãos uma sacola preta, juntamente com uma bolsa de tira colo camuflada no peito. Que realizaram a abordagem padrão ao indivíduo, identificado como DAVID ACRISIO DA SILVA, e com o mesmo foi localizado uma sacola preta plástica, e uma bolsa pendurada no pescoço, além de dinheiro. Que durante a verificação aos objetos, os policiais constaram haver uma arma de fogo sem registro e com o numeral suprimido, bem como a quantia de R\$1000,00, e também a 603 porções de embalagem a vácuo de substância aparentando ser cocaína. Questionado a respeito, o indiciado respondeu que realizava a traficância no bairro, e que pelo tráfico, ele recebia R\$900,00 por turno. Diante disso, em posse dos objetos, os policiais deram voz de prisão a DAVID e este foi encaminhado ao plantão policial, sendo necessário o uso de algema, tendo em vista o receio de fuga e também pela preservação da equipe policial. Em juízo, prestou depoimento semelhante ao da fase policial.

A testemunha e policial militar SILVIO GOMES DOS SANTOS, na delegacia, prestou depoimento semelhante ao de seu colega de farda, corroborando para sua versão. Em juízo, prestou depoimento semelhante ao da fase policial.

Em seu interrogatório, na fase policial, o réu DAVID ACRISIO DA SILVA exerceu seu direito constitucional de se manifestar somente em juízo. Em juízo, confessou a prática dos delitos. Alega que estava sendo ameaçado por ter uma dívida, tendo aceitado fazer o transporte dos entorpecentes. Alega que já vendeu drogas, quando era menor.

Como se vê, o conjunto probatório é robusto, apto a sustentar uma condenação criminal. As provas colhidas indicam no sentido de que o acusado estava no local trazendo os entorpecentes descritos na denúncia. Isto porque, as declarações dos policiais, as drogas apreendidas, a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes e o comportamento do acusado logo antes da abordagem são suficientes para demonstrar a autoria delitiva. Além disso, o acusado confessou que estava traficando drogas.

Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Agregue-se, ainda, que, embora a arma de fogo que o réu portava esteja "sem numeração de série", o artefato teve a ineficácia atestada pelo laudo pericial de fls. 85/87. Nesse caso, apesar de não alegado pela defesa, trata-se de crime impossível, tendo em vista que o meio utilizado para lesão ao bem jurídico tutelado

é absolutamente ineficaz.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO RASPADA. INEFICÁCIA DA ARMA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. 2. Na hipótese, contudo, em que demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. 3. Ordem concedida. (HC n. 445.564/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 24/5/2018. Grifei).

Entretanto, as munições são eficazes, sendo tal conduta típica e devidamente comprovada nos autos.

Logo é de rigor a desclassificação da conduta imputada (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003) para aquela prevista no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

O conjunto probatório produzido sob a garantia do contraditório judicial é harmônico com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, ambos indicando que o réu trazia consigo os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes, bem como portava ilegalmente munição de uso permitido.

Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena, atendendo ao método trifásico da dosimetria.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, verifico que o acusado transportava grande quantidade de cocaína, mais de seiscentas porções, entorpecente de alto poder viciante e vulnerante, razão pela qual elevo a pena do delito de tráfico de drogas em 1/6. Assim, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e 02 anos de reclusão e 10 dias-multa para o delito previsto no artigo 14 da lei 10.826/03.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual retorna-se a pena ao mínimo legal para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e mantendo-se inalterada a pena para o delito previsto no artigo 14 da lei 10.826/03, já no mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Tendo em vista que o acusado relatou que já vendia drogas desde a menoridade, foi surpreendido com munições ilegais e grande quantidade de entorpecentes, evidenciando que se dedica a atividades criminosas, compreendo que não estão preenchidos os requisitos do § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A QUANTIDADE, A VARIEDADE E A FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS SÃO CRITÉRIOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, JUSTIFICANDO O NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO EM SUA FORMA PRIVILEGIADA”. (STJ, AgRg no HC 590.092, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 06.10.2020). Sendo assim, torno definitiva a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e 02 anos de reclusão e 10 dias-multa para o delito previsto no artigo 14 da lei 10.826/03.

Trata-se de concurso material, razão pela qual procedo à somatória das penas, resultando em 07 anos e 10 meses de reclusão, além de 593 dias-multa.

Ante a ausência de informações da capacidade econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

Para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo regime FECHADO, tendo em vista a pena fixada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente pela grande quantidade de porções de entorpecente altamente nocivo.

Destaco que é Inviável, neste caso, a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal em razão da falta de elementos concretos para abrandamento do regime inicial pela aplicação da detração nos moldes do referido dispositivo. Ademais, não é razoável a sua aplicação no presente caso, posto que cabe ao Juízo da Execução a análise, não só do tempo de prisão cautelar, mas também do comportamento carcerário do acusado. Tal entendimento vai ao encontro de nossa recente jurisprudência.

Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelas mesmas razões, inviável a aplicação do benefício previsto no artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu DAVID ACRISIO DA SILVA, à pena de 07 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 593 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput, da lei n. 11.343/06 e no artigo 16, § 1º, inciso I, da lei 10.826/03.

Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade.

Assevere-se, nesse ponto, que o Supremo Tribunal Federal sufragou o entendimento de que "é pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (HC 89.824/MS, rel. Min. Carlos Britto, DJ 28-08-08). Nos mesmos moldes vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assenta que "é incompatível com a realidade processual manter o réu preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade. Precedentes." (HC 289.217/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014).

Destarte, NEGÓ o direito de recorrer em liberdade ao réu.

Recomende-se ao estabelecimento prisional em que se encontrar recolhido e expeça-se, imediatamente, a respectiva Guia de Recolhimento Provisória.

DECRETO O PERDIMENTO dos objetos e valores apreendidos em favor da União.

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado:

I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD.

II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias.

III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, com as anotações de praxe.

IV) oficie-se à autoridade policial para incineração da contraprova.

V) Oficie-se para que o banco depositário providencie a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas - Funad;

VI) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

P.I.C.

Caraguatatuba, 16 de dezembro de 2022.

JÚLIO DA SILVA BRANCHINI

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA